

개인정보보호 법률 이해

3. 개인정보 보호 제도 2

이 동 재

dongjae.lee@kangwon.ac.kr

고유식별정보 처리 제한

개인정보보호법 제24조 (고유식별정보의 처리 제한)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 "고유식별정보"라 한다)를 처리할 수 없다.
1. 정보주체에게 제15조제2항 각 호 또는 제17조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
 2. 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우
- ② 삭제
- ③ 개인정보처리자가 제1항 각 호에 따라 고유식별정보를 처리하는 경우에는 그 고유식별정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.
- ④ 보호위원회는 처리하는 개인정보의 종류·규모, 종업원 수 및 매출액 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자가 제3항에 따라 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지에 관하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 조사 하여야 한다.
- ⑤ 보호위원회는 대통령령으로 정하는 전문기관으로 하여금 제4항에 따른 조사를 수행하게 할 수 있다.

고유식별정보 처리 제한

개인정보 보호법 시행령 제19조 (고유식별정보의 범위)

법 제24조제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 정보"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다. 다만, 공공기관이 법 제18조제2항제5호부터 제9호까지의 규정에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 처리하는 경우의 해당 정보는 제외한다.

1. 「주민등록법」 제7조의2제1항에 따른 주민등록번호
2. 「여권법」 제7조제1항제1호에 따른 여권번호
3. 「도로교통법」 제80조에 따른 운전면허의 면허번호
4. 「출입국관리법」 제31조제5항에 따른 외국인등록번호

고유식별정보 처리 제한

개인정보 보호법 시행령 제21조 (고유식별정보의 안전성 확보 조치) 제2항, 제3항, 제6항

② 법 제24조제4항에서 “대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자를 말한다. <개정 2024. 3. 12.>

1. 1만명 이상의 정보주체에 관하여 고유식별정보를 처리하는 공공기관
2. 보호위원회가 법 위반 이력 및 내용·정도, 고유식별정보 처리의 위험성 등을 고려하여 법 제24조제4항에 따른 조사가 필요하다고 인정하는 공공기관
3. 공공기관 외의 자로서 5만명 이상의 정보주체에 관하여 고유식별정보를 처리하는 자

③ 보호위원회는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자에 대하여 법 제24조제4항에 따라 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지를 3년마다 1회 이상 조사해야 한다.

⑥ 법 제24조제5항에서 “대통령령으로 정하는 전문기관”이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제52조에 따른 한국인터넷진흥원(이하 “한국인터넷진흥원”이라 한다)
2. 법 제24조제4항에 따른 조사를 수행할 수 있는 기술적·재정적 능력과 설비를 보유한 것으로 인정되어 보호위원회가 정하여 고시하는 법인, 단체 또는 기관

고유식별정보 처리 제한

- 관련 지식
 - 고유식별정보 처리를 허용하는 법령
 - 금융실명 거래 및 비밀 보장에 관한 법률: 제3조(실지명의)
 - 후견등기에 관한 법률: 제25조(성년후견등에 관한 기록사항)
 - 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 시행령: 제7조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)
 - 청소년보호법: 제16조(판매 금지 등), 제26조(심야시간대의 인터넷게임 제공시간 제한)
 - 정보통신망법: 제44조의5(게시판 이용자의 본인 확인)

주민등록번호 처리 제한

개인정보 보호법 제24조의2 (주민등록번호 처리의 제한)

① 제24조제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.

1. 법률 · 대통령령 · 국회규칙 · 대법원규칙 · 헌법재판소규칙 · 중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우

② 개인정보처리자는 제24조제3항에도 불구하고 주민등록번호가 분실 · 도난 · 유출 · 위조 · 변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 조치를 통하여 안전하게 보관하여야 한다. 이 경우 암호화 적용 대상 및 대상별 적용 시기 등에 관하여 필요한 사항은 개인정보의 처리 규모와 유출 시 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

③ 개인정보처리자는 제1항 각 호에 따라 주민등록번호를 처리하는 경우에도 정보주체가 인터넷 홈페이지를 통하여 회원으로 가입하는 단계에서는 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.

④ 보호위원회는 개인정보처리자가 제3항에 따른 방법을 제공할 수 있도록 관계 법령의 정비, 계획의 수립, 필요한 시설 및 시스템의 구축 등 제반 조치를 마련 · 지원할 수 있다.

주민등록번호 처리 제한

정보통신망법 제23조의2 (주민등록번호의 사용 제한)

- ① 정보통신서비스 제공자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 이용자의 주민등록번호를 수집·이용할 수 없다.
1. 제23조의3에 따라 본인확인기관으로 지정받은 경우
 2. 삭제
 3. 「전기통신사업법」 제38조제1항에 따라 기간통신사업자로부터 이동통신서비스 등을 제공받아 재판매하는 전기통신사업자가 제23조의3에 따라 본인확인기관으로 지정받은 이동통신사업자의 본인확인업무 수행과 관련하여 이용자의 주민등록번호를 수집·이용하는 경우
- ② 제1항제3호에 따라 주민등록번호를 수집·이용할 수 있는 경우에도 이용자의 주민등록번호를 사용하지 아니하고 본인을 확인하는 방법(이하 "대체수단"이라 한다)을 제공하여야 한다.

주민등록번호 처리 제한

정보통신망법 제23조의2 (주민등록번호의 사용 제한)

- ① 정보통신서비스 제공자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 이용자의 주민등록번호를 수집·이용할 수 없다.
1. 제23조의3에 따라 본인확인기관으로 지정받은 경우
 2. 삭제
 3. 「전기통신사업법」 제38조제1항에 따라 기간통신사업자로부터 이동통신서비스 등을 제공받아 재판매하는 전기통신사업자가 제23조의3에 따라 본인확인기관으로 지정받은 이동통신사업자의 본인확인업무 수행과 관련하여 이용자의 주민등록번호를 수집·이용하는 경우
- ② 제1항제3호에 따라 주민등록번호를 수집·이용할 수 있는 경우에도 이용자의 주민등록번호를 사용하지 아니하고 본인을 확인하는 방법(이하 "대체수단"이라 한다)을 제공하여야 한다.

주민등록번호 처리 제한

- 주민등록번호 처리 허용 법률 (1/2)
 - 금융실명 거래 및 비밀보장에 관한 법률 (금융실명법)
 - 금융거래 시 성명/주민등록번호로 실지명의 확인
 - 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 (전자상거래법) 제6조(거래기록의 보존 등)
 - 거래기록 및 그와 관련한 개인정보
 - 전자금융거래법 제16조(전자화폐의 발행과 사용 및 환금)
 - 전자화폐를 사용하고자 할 경우 실지명의와 연결하여 관리
 - 부가가치세법 제32조(세금계산서 등)
 - 세금계산서에 공급받는 자의 주민등록번호 기재
 - 의료법 시행규칙 제9조(진단서의 기재 사항), 제12조(처방전의 기재 사항 등), 제14조(진료기록부 등의 기재사항)

주민등록번호 처리 제한

- 주민등록번호 처리 허용 법률 (2/2)
 - 보험업법 시행령
 - 자격기본법
 - 공인자격증 기재사항 및 관리
 - 고용보험법
 - 전기통신 사업법
 - 전자서명법
 - 공인인증 업무
 - 방송법
 - 벤처기업 육성에 관한 특별조치 법
 - 주식교환 시 주주의 주민번호 기재

주민등록번호 처리 제한

- 관련 지식

- 보험업법 시행령 제102조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)제5항제4호에 따라 직원의 단체보험 가입 목적으로 회사는 직원의 주민등록번호를 보험회사에 제공할 수 있다.
- 주민등록번호가 기재된 신분증을 단순히 육안으로 확인한 후 돌려주는 행위는 주민등록번호 처리금지 원칙에 위배되지 않는 정당한 행위이다.
 - 확인하는 행위는 수집행위가 아니므로 정당한 행위. 암기 후 기재하여 사용하는 추가적인 행위는 불법행위.
- 기업이 직원 채용 시 이력서/지원서에 주민등록번호를 기재하도록 하여서는 아니된다. 4대보험가입, 급여 원천 징수 등을 위해 최종 합격 이후 입사 단계에서 수집하는 것은 가능하다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

- 영상정보처리기기: 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 전송하는 장치
 - 고정형 영상정보처리기기: 공개된 장소에 일정한 공간을 지속적으로 촬영/전송하는 장치
 - Ex) CCTV, 네트워크 카메라
 - 이동형 영상정보처리기기: 사람이 신체에 착용/휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착/거치하여 영상 등을 촬영/전송하는 장치
 - 착용형 장치: 안경, 시계 등 신체 또는 의복에 착용하여 영사를 촬영/전송하는 장치
 - 휴대형 장치: 이동통신 단말, 디지털 카메라 등
 - 부착/거치형 장치: 차량이나 드론 등에 거치하여 영상을 촬영/전송하는 장치

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

개인정보보호법 제25조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 제1항, 제2항

① 누구든지 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다.

1. 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
3. 시설의 안전 및 관리, 화재 예방을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
4. 교통단속을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
5. 교통정보의 수집·분석 및 제공을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
6. 촬영된 영상정보를 저장하지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

② 누구든지 불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다. 다만, 교도소, 정신보건 시설 등 법령에 근거하여 사람을 구금하거나 보호하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설에 대하여는 그러하지 아니하다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

개인정보보호법 시행령 제22조(고정형 영상정보처리기기 설치·운영 제한의 예외)

① 법 제25조제1항제6호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 출입자 수, 성별, 연령대 등 통계값 또는 통계적 특성값 산출을 위해 촬영된 영상정보를 일시적으로 처리하는 경우
2. 그 밖에 제1호에 준하는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우

② 법 제25조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 교정시설
2. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제5호부터 제7호까지의 규정에 따른 정신의료기관(수용시설을 갖추고 있는 것만 해당한다), 정신요양시설 및 정신재활시설

③ 중앙행정기관의 장은 소관 분야의 개인정보처리자가 법 제25조제2항 단서에 따라 제2항 각 호의 시설에 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우 정보주체의 사생활 침해를 최소화하기 위하여 필요한 세부 사항을 개인정보 보호지침으로 정하여 그 준수를 권장할 수 있다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

개인정보보호법 제25조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 제3-6항

- ③ 제1항 각 호에 따라 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하려는 공공기관의 장과 제2항 단서에 따라 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하려는 자는 공청회·설명회의 개최 등 대통령령으로 정하는 절차를 거쳐 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 한다.
- ④ 제1항 각 호에 따라 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하는 자(이하 “고정형영상정보처리기기운영자”라 한다)는 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 안내판을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제2조제2호에 따른 군사시설, 「통합방위법」 제2조제13호에 따른 국가중요시설, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 설치 목적 및 장소
 2. 촬영 범위 및 시간
 3. 관리책임자의 연락처
 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- ⑤ 고정형영상정보처리기기운영자는 고정형 영상정보처리기기의 설치 목적과 다른 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비춰서는 아니 되며, 녹음기능은 사용할 수 없다.
- ⑥ 고정형영상정보처리기기운영자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 제29조에 따라 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

개인정보보호법 제25조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 제7항, 제8항

- ⑦ 고정형영상정보처리기기운영자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다. 다만, 제 30조에 따른 개인정보 처리방침을 정할 때 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.
- ⑧ 고정형영상정보처리기기운영자는 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할 수 있다. 다만, 공공기관이 고정형 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차 및 요건에 따라야 한다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

개인정보보호법 시행령 제25조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침) 제1항

① 고정형영상정보처리기기운영자는 법 제25조제7항에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련해야 한다.

1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 고정형영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

- 정보주체는 자신이 촬영된 또는 명백히 자신의 이익을 위하여 필요한 개인 영상 정보에 대한 열람 등 요구를 할 수 있다.
- 영상정보처리기기운영자는 열람 등 요구를 받았을 때 지체없이 필요한 조치를 취하여야 한다.
- 다음의 사유에 해당하는 경우 열람 등 요구를 거부할 수 있으며, 이 경우 정보주체에게 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 통지하여야 한다.
 1. 범죄수사, 공소유지, 재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우 (공공기관에 한함)
 2. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
 3. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

개인정보보호법 제25조의2(이동형 영상정보처리기기의 운영 제한)

- ① **업무를 목적**으로 이동형 영상정보처리기기를 운영하려는 자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에서 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상(개인정보에 해당하는 경우로 한정한다. 이하 같다)을 촬영하여서는 아니 된다.
1. 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 2. 촬영 사실을 명확히 표시하여 정보주체가 촬영 사실을 알 수 있도록 하였음에도 불구하고 촬영 거부 의사를 밝히지 아니한 경우. 이 경우 정보주체의 권리를 부당하게 침해할 우려가 없고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우로 한정한다.
 3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- ② 누구든지 불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 발한실, 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있는 곳에서 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하여서는 아니 된다. 다만, 인명의 구조·구급 등을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항 각 호에 해당하여 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하는 경우에는 **불빛, 소리, 안내판 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 촬영 사실을 표시**하고 알려야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 이동형 영상정보처리기기의 운영에 관하여는 제25조제6항부터 제8항까지의 규정을 준용한다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용) 제1항

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
 4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
 5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
 7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

개인정보 보호법 시행령 제27조의2(이동형 영상정보처리기기 촬영 사실 표시 등)

법 제25조의2제1항 각 호에 해당하여 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하는 경우에는 불빛, 소리, 안내판, 안내서면, 안내방송 또는 그 밖에 이에 준하는 수단이나 방법으로 **정보주체가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시**하고 알려야 한다. 다만, **드론을 이용한 항공촬영 등 촬영 방법**의 특성으로 인해 정보주체에게 촬영 사실을 알리기 어려운 경우에는 **보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트에 공지**하는 방법으로 알릴 수 있다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

- 관련 지식

- 고정형 영상정보처리기기 관련법의 적용대상은 '누구든지'이고 이동형 영상정보처리기기 관련법의 적용대상은 업무 목적으로 운영하려는 자이다. 어떠한 이유에서라도 고정형 영상정보처리기기를 설치 운영하는 자라면 제25조의 적용을 받는다.
- 공개된 장소: 도로, 공원, 광장, 지하철 역, 주차장, 공항, 놀이터, 백화점, 버스, 택시 등 공공장소와 같이 불특정 다수가 출입하거나 이용할 수 있는 장소. 특정 사람만 출입할 수 있거나, 출입이 엄격히 통제되는 장소는 공개된 장소에 해당되지 않는다.

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

- 고정형 영상정보처리기기 여부 예시

	공개된 장소 여부	일정공간 지속촬영 여부	고정형 영상정보처리 기기 여부
택시, 버스 등의 CCTV	O	O	O
택시, 버스 등에 설치된 블랙박스	O	X	X
개인 승용차에 설치된 블랙박스	Δ	X	X
관공서, 기업 등의 건물에 설치된 CCTV	O	O	O
사업장 내부에 설치된 CCTV	X	O	X

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

- 영상정보처리기기 설치 허용 법령 (1/2)
 - 주차장법 시행규칙 제6조제1항제11호: 30대 초과하면 CCTV 설치 의무
 - 아동복지법 제32조(아동보호구역에서의 고정형 영상정보처리기기 설치 등): 아동보호 구역에 고정형영상정보처리기기 설치 의무
 - 폐광지역개발 지원에 관한 특별법 시행령 제14조(카지노업의 영업에 관한 제한 등)제2항: 카지노사업자는 CCTV 설치 의무
 - 공중위생관리법 시행규칙 별표1(공중위생영업의 종류별 시설 및 설비 기준): 목욕장사업자는 목욕실, 발한실, 탈의실 외의 시설에 CCTV 설치 가능, 설치 시에는 이용객이 알아볼 수 있게 안내문을 게시하여야 함

영상정보처리기기의 설치/운영 제한

- 영상정보처리기기 설치 허용 법령 (2/2)
 - 국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률 시행규칙
 - 국제여객선터미널의 여객 대기지역, 항만시설
 - 생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙
 - 체세포복제배아연구기관

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 제29조(안전조치의무)

개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

개인정보보호법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)

- 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립/이행
- 개인정보에 대한 접근 통제 및 제한 조치
- 안전하게 저장/전송할 수 있는 암호화 기술 적용
- 침해사고 발생에 대응하기 위한 조치
- 보안 프로그램 설치/갱신
- 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치등 물리적 조치

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 시행령 제30조의2(공공시스템 운영기관 등의 개인정보 안전성 확보 조치 등)

- 공공시스템: 보호위원회가 고시하는 기준에 해당하는 개인정보처리시스템
- 공공시스템 운영기관: 공공시스템을 운영하는 공공기관
- 공공시스템운영기관은 정당한 권한 없이 개인정보에 접근한 사실이 확인되는 경우 지체없이 정보주체에게 해당 사실을 통지해야 한다.
- 공공시스템운영기관은 개인정보의 안전한 관리에 관련된 업무를 전담하는 부서를 지정하여 전담인력을 배치해야 한다.
- 공공시스템을 총괄하여 관리하는 부서의 장을 관리책임자로 지정해야 한다. 총괄하여 관리하는 부서가 없을 때는 관련 부서의 장 중에서 관리책임자를 지정해야 한다.

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)

1. 개인정보의 안전한 처리를 위한 다음 각 목의 내용을 포함하는 내부 관리계획의 수립·시행 및 점검
 - 가. 법 제28조제1항에 따른 개인정보취급자(이하 "개인정보취급자"라 한다)에 대한 관리·감독 및 교육에 관한 사항
 - 나. 법 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 지정 등 개인정보 보호 조직의 구성·운영에 관한 사항
 - 다. 제2호부터 제8호까지의 규정에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 세부 사항
2. 개인정보에 대한 접근 권한을 제한하기 위한 다음 각 목의 조치
 - 가. 데이터베이스시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 시스템(이하 "개인정보처리시스템"이라 한다)에 대한 접근 권한의 부여·변경·말소 등에 관한 기준의 수립·시행
 - 나. 정당한 권한을 가진 자에 의한 접근인지를 확인하기 위해 필요한 인증수단 적용 기준의 설정 및 운영
 - 다. 그 밖에 개인정보에 대한 접근 권한을 제한하기 위하여 필요한 조치
3. 개인정보에 대한 접근을 통제하기 위한 다음 각 목의 조치
 - 가. 개인정보처리시스템에 대한 침입을 탐지하고 차단하기 위하여 필요한 조치
 - 나. 개인정보처리시스템에 접속하는 개인정보취급자의 컴퓨터 등으로서 보호위원회가 정하여 고시하는 기준에 해당하는 컴퓨터 등에 대한 인터넷망의 차단. 다만, 전년도 말 기준 직전 3개월 간 그 개인정보가 저장·관리되고 있는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제4호에 따른 이용자 수가 일일평균 100만명 이상인 개인정보처리자만 해당한다.
 - 다. 그 밖에 개인정보에 대한 접근을 통제하기 위하여 필요한 조치

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)

4. 개인정보를 안전하게 저장·전송하는데 필요한 다음 각 목의 조치

가. 비밀번호의 일방향 암호화 저장 등 인증정보의 암호화 저장 또는 이에 상응하는 조치

나. 주민등록번호 등 보호위원회가 정하여 고시하는 정보의 암호화 저장 또는 이에 상응하는 조치

다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 통하여 정보주체의 개인정보 또는 인증정보를 송신·수신하는 경우 해당 정보의 암호화 또는 이에 상응하는 조치

라. 그 밖에 암호화 또는 이에 상응하는 기술을 이용한 보안조치

5. 개인정보 침해사고 발생에 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 다음 각 목의 조치

가. 개인정보처리시스템에 접속한 자의 접속일시, 처리내역 등 접속기록의 저장·점검 및 이의 확인·감독

나. 개인정보처리시스템에 대한 접속기록의 안전한 보관

다. 그 밖에 접속기록 보관 및 위조·변조 방지를 위하여 필요한 조치

6. 개인정보처리시스템 및 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대해 컴퓨터바이러스, 스파이웨어, 랜섬웨어 등 악성프로그램의 침투 여부를 항시 점검·치료할 수 있도록 하는 등의 기능이 포함된 프로그램의 설치·운영과 주기적 갱신·점검 조치

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)

7. 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치

8. 그 밖에 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 조치

② 보호위원회는 개인정보처리자가 제1항에 따른 안전성 확보 조치를 하도록 시스템을 구축하는 등 필요한 지원을 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2020. 8. 4.>

③ 제1항에 따른 안전성 확보 조치에 관한 세부 기준은 보호위원회가 정하여 고시한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2020. 8. 4.>

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 시행령 제30조의2(공공시스템 운영기관 등의 개인정보 안전성 확보 조치 등)

① 개인정보의 처리 규모, 접근 권한을 부여받은 개인정보취급자의 수 등 보호위원회가 고시하는 기준에 해당하는 개인정보처리시스템(이하 "공공시스템"이라 한다)을 운영하는 공공기관(이하 "공공시스템운영기관"이라 한다)은 법 제29조에 따라 이 영 제30조의 안전성 확보 조치 외에 다음 각 호의 조치를 추가로 해야 한다. <개정 2024. 3. 12.>

1. 제30조제1항제1호에 따른 내부 관리계획에 공공시스템별로 작성한 안전성 확보 조치를 포함할 것
2. 공공시스템에 접속하여 개인정보를 처리하는 기관(이하 이 조에서 "공공시스템이용기관"이라 한다)이 정당한 권한을 가진 개인정보취급자에게 접근 권한을 부여·변경·말소 등을 할 수 있도록 하는 등 접근 권한의 안전한 관리를 위해 필요한 조치
3. 개인정보에 대한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위한 공공시스템 접속기록의 저장·분석·점검·관리 등의 조치

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 시행령 제30조의2(공공시스템 운영기관 등의 개인정보 안전성 확보 조치 등)

② 공공시스템운영기관 및 공공시스템이용기관은 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보에 접근한 사실이 확인되는 경우에는 지체 없이 정보주체에게 해당 사실과 피해 예방 등을 위해 필요한 사항을 통지해야 한다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통지를 한 것으로 본다.

1. 법 제34조제1항에 따라 정보주체에게 개인정보의 분실·도난·유출에 대하여 통지한 경우

2. 다른 법령에 따라 정보주체에게 개인정보에 접근한 사실과 피해 예방 등을 위해 필요한 사항을 통지한 경우

③ 공공시스템운영기관(공공시스템을 개발하여 배포하는 공공기관이 따로 있는 경우에는 그 공공기관을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 해당 공공시스템의 규모와 특성, 해당 공공시스템이용기관의 수 등을 고려하여 개인정보의 안전한 관리에 관련된 업무를 전담하는 부서를 지정하여 운영하거나 전담인력을 배치해야 한다.

④ 공공시스템운영기관은 공공시스템별로 해당 공공시스템을 총괄하여 관리하는 부서의 장을 관리책임자로 지정해야 한다. 다만, 해당 공공시스템을 총괄하여 관리하는 부서가 없을 때에는 업무 관련성 및 수행능력 등을 고려하여 해당 공공시스템운영기관의 관련 부서의 장 중에서 관리책임자를 지정해야 한다.

개인정보의 안전 조치 의무

개인정보보호법 시행령 제30조의2(공공시스템 운영기관 등의 개인정보 안전성 확보 조치 등)

- ④ 공공시스템운영기관은 공공시스템별로 해당 공공시스템을 총괄하여 관리하는 부서의 장을 관리책임자로 지정해야 한다. 다만, 해당 공공시스템을 총괄하여 관리하는 부서가 없을 때에는 업무 관련성 및 수행능력 등을 고려하여 해당 공공시스템운영기관의 관련 부서의 장 중에서 관리책임자를 지정해야 한다.
- ⑤ 공공시스템운영기관은 공공시스템의 안전성 확보 조치 이행상황 점검 및 개선에 관한 사항을 협의하기 위하여 다음 각 호의 기관으로 구성되는 공공시스템운영협의회를 공공시스템별로 설치·운영해야 한다. 다만, 하나의 공공기관이 2개 이상의 공공시스템을 운영하는 경우에는 공공시스템운영협의회를 통합하여 설치·운영할 수 있다.
1. 공공시스템운영기관
 2. 공공시스템의 운영을 위탁하는 경우 해당 수탁자
 3. 공공시스템운영기관이 필요하다고 인정하는 공공시스템이용기관
- ⑥ 보호위원회는 공공시스템운영기관이 개인정보의 안전성 확보 조치를 이행하는데 필요한 지원을 할 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 공공시스템운영기관 등의 개인정보의 안전성 확보 조치에 필요한 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

Q & A